

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2908/2530

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายหิรัญ กฤษณะภาณุ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 448

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำความผิดต่อโจทก์ จำเลยทั้งสามไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามฟ้อง โจทก์มิได้อุทธรณ์ในข้อนี้ ข้อเท็จจริงจึงเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น การที่โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายเพียงข้อเดียวว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ฎีกาของโจทก์จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 เพราะแม้จะวินิจฉัยข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ว่าคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ ก็ไม่ทำให้โจทก์ชนะคดีได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ได้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของโจทก์ จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ยินยอมเข้าเป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ ๑ กับโจทก์ โดยให้สัญญาว่า หากจำเลยที่ ๑ ทำความเสียหายต่อโจทก์แล้วจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ยอมรับผิดชอบใช้แทนจำเลยที่ ๑ จนหมดสิ้น จำเลยที่ ๑ ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างของโจทก์ในตำแหน่งพนักงานช่างได้จดหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าของผู้ใช้กระแสไฟฟ้าด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โดยได้รับเงินค่ากระแสไฟฟ้าจากผู้

ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยลงไปคิดเป็นเงิน ๒๒,๔๔๗.๑๖ บาท ขอให้พิพากษาบังคับจำเลย ทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวน ๒๒,๔๔๗.๑๖ บาท แก่โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ได้กระทำความผิดจำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบ โจทก์ฟ้องคดีเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ทำความผิด ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่าจำเลยที่ ๑ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ แต่ละเครื่องมีตัวเลข ๔ หลัก แต่ที่บ้านของผู้ใช้กระแสไฟฟ้ารายเกิดเหตุมีตัวเลข ๕ หลัก เป็นความผิดของโจทก์เองที่ไม่แจ้งให้จำเลยที่ ๑ ทราบ ทำให้จำเลยที่ ๑ จดตัวเลขผิดพลาดโจทก์ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เกิดเหตุ คดีขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มีนายวิระ ปิตรชาติเป็นผู้ว่าการ ได้มอบอำนาจให้นายเนิน ศรียมก ฟ้องคดีนี้ แต่จำเลยที่ ๑ ได้ใช้ความระมัดระวังในการทำงานตามวิสัยและพฤติการณ์ ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ และโจทก์ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด ๑ ปี นับแต่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดชอบ คดีขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ว่า คดีของโจทก์ไม่ขาดอายุความ

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ยกปัญหาโต้เถียงในชั้นอุทธรณ์ข้อเดียวว่า ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความ ปัญหาข้ออื่นจึงเป็นอันยุติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ซึ่งได้ความว่าจำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างของโจทก์ ปฏิบัติงานในการจดหน่วย

การใช้กระแสไฟฟ้าของผู้ใช้กระแสไฟฟ้าด้วยความระมัดระวังในการทำงานนั้น
จำเลยที่ ๑ ไม่ได้กระทำการโดยประมาททำให้โจทก์เสียหาย จำเลยทั้งสามไม่ต้องรับ
ผิดต่อโจทก์ เมื่อเป็นเช่นนี้ศาลอุทธรณ์เห็นว่า คดีโจทก์จะขาดอายุความหรือไม่ ตาม
ข้ออุทธรณ์ของโจทก์ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลอุทธรณ์ไม่รับ
วินิจฉัยให้พิพากษาให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาโจทก์เฉพาะประเด็นข้อ ๕ เรื่องอายุความ ส่วนประเด็นข้อ
อื่นยุติไปแล้วตั้งแต่ศาลชั้นต้น

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า ในชั้นอุทธรณ์ โจทก์ยกขึ้นอุทธรณ์เพียงข้อเดียวว่า ฟ้อง
โจทก์ไม่ขาดอายุความ ฎีกาของโจทก์ในประเด็นข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ จึงเป็นข้อที่
มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์จึงชอบแล้ว

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีคงมีปัญหาค้างกฎหมายมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกา
เพียงข้อเดียวว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่เห็นว่าศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อเท็จจริง
ว่า จำเลยที่ ๑ ได้ใช้ความระมัดระวังในการทำงานตามวิสัยและพฤติการณ์ไม่เป็นการ
ละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้แต่ประการใด จึงฟังได้เป็นยุติตาม
คำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้วว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ได้กระทำความละเมิดต่อโจทก์ จำเลยทั้ง
สามไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ตามฟ้องดังนั้น แม้จะวินิจฉัยข้อกฎหมายตามฎีกาของ
โจทก์ว่า คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความก็ไม่ทำให้โจทก์ชนะคดีได้ ฎีกาของโจทก์จึงไม่
เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๒๔๙ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษาให้ยกฎีกาของโจทก์.

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

ศาลจังหวัดสระบุรี - นายสุนทร พิมพ์อักษร

ศาลอุทธรณ์ - นายศรีภูมิ สุวรรณโรจน์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------